가명조서·신원관리카드 작성에 관한 지침

[시행 2026. 10. 2.] [중대범죄수사청 예규 제9호, 2026. 10. 2., 제정]

중대범죄수사청(수사정책담당관실), 02-2609-4270

제1조(목적) 이 지침은 형사절차에 협조한 범죄신고자등의 신변보호를 위해 「특정범죄신고자 등 보호법」 제7조 및 이를 준용하는 법률 등에 따라 인적사항의 전부 또는 일부를 기재하지 않는 서류 작성의 요건, 방법, 절차 및 신원관리카드의 작성, 관리 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "범죄신고등"이라 함은 「특정범죄신고자 등 보호법(이하 "법"이라 한다)」 제2조제2호의 범죄신고등을 말한다.
2. "범죄신고자등"이라 함은 법 제2조제3호의 범죄신고자등을 말한다.
3. "친족등"이라 함은 법 제2조제4호의 친족등을 말한다.
4. "보복을 당할 우려가 있는 경우"라 함은 법 제2조제5호의 보복을 당할 우려가 있는 경우를 말한다.
5. "조서등"이라 함은 법 제7조제1항의 조서등을 말한다.
6. "인적사항"이라 함은 법 제7조제1항의 인적 사항을 말한다.
7. "가명조서등"이라 함은 수사관이 범죄신고자등의 인적 사항의 전부 또는 일부의 기재를 생략하고 작성한 조서등을 말한다.
8. "가명진술서등"이라 함은 범죄신고자등이 인적 사항의 전부 또는 일부의 기재를 생략하고 작성한 진술서 등을 말한다.
9. "보좌인"이라 함은 법 제6조제1항의 보좌인을 말한다.

제3조(가명조서등 작성대상) ① 수사관은 다음 각 호에 해당하는 경우

직권으로 가명조서등을 작성할 수 있다.

1. 법률의 규정이 있는 경우

2. 제1호 외에 진술자와 피의자와의 관계, 범죄의 종류, 진술자 보호의 필요성에 비추어 가명조서등을 작성할 특별한 사정이 있는 경우

② 수사관은 제1항제1호의 경우 범죄신고자등의 신청에 따라 가명조서등을 작성할 수 있다.

제4조(가명조서등의 작성 신청) ① 수사관은 제3조제1항제1호에 해당하는 경우에는 조사 전에 범죄신고자등 및 그 법정대리인에게 가명조서등의 취지를 설명하고 그 작성을 신청할 수 있음을 고지한다.

② 범죄신고자등 및 그 법정대리인은 수사관에게 가명조서등으로 작성해 줄 것을 신청할 수 있다.

③ 수사관은 제2항의 신청이 있는 경우 범죄신고자등이나 그 친족등이 보복을 당할 우려가 없다고 판단되는 특별한 사유가 없는 한 가명조서등을 작성하여야 한다.

④ 수사관이 제2항의 신청을 받았음에도 불구하고 이를 불허한 경우에는 별지 제1호서식의 가명조서등 불작성사유 확인서를 작성하여 사건 기록에 편철한다.

제5조(가명조서등 작성방법) ① 수사관은 가명조서등을 작성하는 경우 별지 제2호서식에 따라 가명조서등을 작성하는 취지를 기재하여야 한다.

② 가명조서등을 작성할 경우 범죄신고자등으로 하여금 서명은 가명으로, 간인 및 날인은 무인으로 하게 하여야 한다. 이 경우 가명으로 된 서명은 본명의 서명과 동일한 효력이 있다.

제6조(가명진술서등 작성방법) ① 범죄신고자등은 제3조제1항 각 호에 해당하는 경우 수사관의 승인을 받아 가명진술서등을 작성할 수 있다.

② 제1항에 따라 가명진술서등을 작성하는 경우 수사관은 별지 제3호서식의 가명진술서등 승인 확인서를 작성하여 그 가명진술서등의 끝부분에 편철한다.

③ 가명진술서등을 작성하는 경우에는 제5조제2항을 준용한다.

제7조(가명조서 작성 시 검사 보고) 수사관은 가명조서등을 작성한 경우 법 제7조제2항(해당 조항을 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 별지 제4호서식의 범죄신고자등 인적사항 미기재사유보고서를 작성하여 즉시 검사에게 보고한다.

제8조(신원관리카드의 작성) ① 수사관은 가명조서등을 작성하거나 가명진술서등의 작성을 승인한 경우 이에 기재하지 아니한 인적 사항 등을 별지 제5호서식의 범죄신고자등 신원관리카드(이하 "신원관리카드"라 한다)에 등재하여야 한다.

② 형사사법정보시스템을 이용하지 않고 신원관리카드를 작성한 경우 별지 제6호서식의 범죄신고자등 신원관리카드 작성 대장을 작성한다.

제9조(신원관리카드의 송부) ① 수사관이 사건을 송치하는 때에는 수사서류와 별도로 신원관리카드를 봉인하여 사건기록과 함께 관할 공소청에 송부한다.

② 수사관은 제1항의 경우 송치결정서 비고란에 "신원관리카드 있음"을 명기하고 공소청에 송부하는 신원관리카드를 봉인한 봉투에 별지 제7호서식을 붙인다.

제10조(신원관리카드의 열람) 수사관이 법 제9조제2항의 규정에 의하여 신원관리카드의 열람허가신청을 하는 경우 별지 제8호서식의 범죄신고자등 신원관리카드 열람허가신청서를 작성하여 각급 공소청 신원관리카드 관리검사에게 허가를 신청한다.

제11조(보좌인의 지정·취소 또는 교체) ① 법 제6조제1항 및 제5항제1호의

규정에 의한 보좌인의 지정・취소 또는 교체신청은 별지 제9호서식에 의한다.

② 수사관은 직권으로 또는 신청에 의하여 보좌인 지정·최소 또는 교체하는 경우 별지 제10호서식의 범죄신고자등 보좌인 지정·취소·교체 허가요청서를 작성하여 검사에게 허가를 요청한다.

③ 수사관은 검사의 허가에 따라 보좌인을 지정·취소 또는 교체하는 경우 별지 제11호서식의 범죄신고자등 보좌인 지정·취소·교체서를 작성한다.

제12조(수사관 등의 의무) 가명조서・가명진술서등을 작성하거나 해당 사건의 수사에 관여한 수사관 등 중대범죄수사청 소속 공무원은 법에 규정된 경우를 제외하고는 범죄신고자등의 인적 사항 또는 범죄신고자등임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개 또는 보도하여서는 아니된다.

제13조(재검토 기한) 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙<제1호, 2026. 10. 2.>

이 예규는 2026년 10월 2일부터 시행한다.

가명조서등 불작성사유 확인서

년 월 일 특정범죄신고자등보호법 제7조 제6항의 규정에 의한 가명조서등 작성신청이 있었으나, 아래와 같은 사유로 작성하지 아니하였습니다.

사 건 번 호	
죄 명	
가명조서등 작 성 신 청 자	
불 작 성 사 유	

0000. 00. 00.

○○지방중대범죄수사청

수사관

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

■ 가명조서 · 신원관리카드 작성에 관한 지침 [별지 제2호서식]

진 술 조 서

성　　명 :

주민등록번호 :

직　　업 :

주　　거 :

등록기준지 :

직 장 주 소 :

연　락　처 : 자택전화　　휴대전화

직장전화　　전자우편(e-mail)

위의 사람은 피의자성명에 대한 죄명 피의사건에 관하여 0000.00.00. 소속관서명 부서명에 임의 출석하여 다음과 같이 진술하다.

1. 피의자와의 관계

저는　　와 ○○○ 관계에 있습니다.

1. 피의사실과의 관계

저는 피의사실과 관련하여 ○○○ 자격으로서 출석하였습니다.

1. 인적사항의 생략

위 사람은 (00법 제00조의 규정에 따라 / 범죄신고등과 관련하여 보복의 우려가 있어) 인적사항의 전부 또는 일부를 기재하지 아니한다.

이 때 진술의 취지를 더욱 명백히 하기 위하여 다음과 같이 임의로 문답하다.

가명진술서등 승인 확인서

년 월 일 특정범죄신고자등보호법 제7조 제5항의 규정에 의하여 가명진술서 등의 작성을 승인하였음을 확인합니다.

사 건 번 호	
죄 명	
가명진술서등 작 성 자 (가 명)	
승 인 사 유	

0000. 00. 00.

○○지방중대범죄수사청

수사관

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

○ ○ 지 방 중 대 범 죄 수 사 청

제 호

수 신 : ○○지방공소청 검사장(지청장)

제 목 : 범죄신고자등 인적사항 미기재사유보고서

특정범죄신고자등보호법 제7조 제2항의 규정에 의하여 아래와 같이 범죄신고자등의 인적사항의 전부 또는 일부를 조서 등에 기재하지 아니하였으므로 이를 보고합니다.

사 건 번 호				
신원관리카드 관 리 번 호				
대 상 자 인 적 사 항	성 명(가명)		신 분	
	신변안전조치 해 당 여 부		피의자와의 관계	
미기재 원인				
서 류 명 및 미 기 재 내 용				
미기재 사유				

○ ○ 지방중대범죄수사청

수사관

■ 가명조서 · 신원관리카드 작성에 관한 지침 [별지 제5호서식]

범죄신고자등 신원관리카드

(앞쪽)

관 리 번 호			
사 건 번 호			
법 원 사 건 번 호			
피의자(피고인)성명		주임검사	

범죄신고자등 인적사항	성 명		가명
	주민등록번호		직업
	등록기준지		전화번호
	주 소		
	본인서명	본 명	신 분
		가 명	

작 성 원 인	범죄신고자등의 신청, 수사관의 직권, 검사의 직권, 판사의 작성요청		
최초 작성일자		최초 작성자 성명	(서명 또는 날인)
신원관리카드 접 수 일 자		사건종국 결정일자	

보좌인	성 명 주민등록번 호	주 소 (전화번호)	직업	피보좌인과의 관계	직권신청	신청일자 신청인	수사관의 허가신청일자 검 사 의 허 가 일 자	지정일자	지정자
1									
2									
3									

210㎜×297㎜(보존용지(1종) 120g/㎡)

변호인	성 명	선임기간
	성 명	선임기간

신변안전조치	피의자(피고인)와의 관계 신청인과의 관계	종류	신청(지시·요청)일자 신청(지시·요청)자	조치기관	조치일자	조치사항
1						
2						
3						

구조금 지급			
	신청인	성 명 (가명)	범죄신고자등과의 관계
		주민등록번호	직 업
		주 소	전 화 번 호
	결 정	결정위원회	결 정 일 자
		결 정 내 용	결정통지일자
	지 급	청 구 일 자	청 구 금 액
		지 급 일 자	지 급 금 액

■ 가명조서 · 신원관리카드 작성에 관한 지침 [별지 제6호서식]

범죄신고자등 신원관리카드 작성 대장

관리번호	사건번호	인계일자	범죄신고자등(가명)	보좌인지정여부	신변안전조치여부

최 초 작 성 기 관 명		
사건번호	중수청	
	공소청	
	법 원	
관 리 번 호		년 호

범죄신고자등신원관리카드

○○○ 지방공소청(지청)

(뒷면)

신원관리카드 송부·열람·관리자등 현황

	송부일자	송부자			접수일자	접수자		
		소속	직위(직급)	성명		소속	직위(직급)	성명
카드송부								

	열람일자	열람자			열람사유
		소속	직위(직급)	성명	
열람					

	지정일자	관리검사
관리검사지정		

	신청일자	신청자		신청사유	면담일자
		성명	범죄신고자등(또는피고인)과의 관계		
범죄신고자등면담신청					

	통지일자	담당자			통지내용
		소속	직위(직급)	성명	
주요변동상황통지					

257㎜×364㎜ (인쇄용지(특급) 70g/㎡)

■ 가명조서 · 신원관리카드 작성에 관한 지침 [별지 제8호서식]

범죄신고자등 신원관리카드 열람허가신청서

접수번호	접수일자	처리기간 1일

사건번호 (불제번호)	
신원관리카드 관리번호	
신원관리카드 관리기관	
대상자(가명)	

보 좌 인	성명	생년월일
	주소	
	전화번호	피의자(피고인)와의 관계

신청사유	

「특정범죄신고자등 보호법」 제9조 제2항에 따라 위와 같이 범죄신고자등 신원관리카드 열람허가를 신청합니다.

년 월 일

신청인

소속 수사관 성명 (서명 또는 인)

○○○지방공소청 검사장(지청장) 귀하

검사 결정	허가 ㊞	불허가 ㊞
불허가이유		

년 월 일

검사 ○○○ ㊞

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 가명조서 · 신원관리카드 작성에 관한 지침 [별지 제9호서식]

범죄신고자등 보좌인 [ ] 지정 [ ] 취소 [ ] 교체 신청서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

접수번호	접수일자	처리기간 2일

사건번호		
신원관리카드 관리번호		
피보좌인(가명)		
현 보 좌 인		

보 좌 인	성명	직업
	생년월일	전화번호
	주소	
	피 보좌인과의 관계	신변안전조치 해당여부
	신청인과의 관계	

신청사유	

「특정범죄신고자등 보호법」 제6조 제1항 및 제5항에 따라 위와 같이 범죄신고자등 보좌인의 ([ ]지정, [ ]취소, [ ]교체)을 신청합니다.

년 월 일

신청인 주소

성명(가명)

(서명 또는 인)

ㅇㅇ지방중대범죄수사청장 귀하

작성방법

○ 피보좌인 또는 신청인이 신원관리카드 작성대장자인 경우에는 성명은 신원관리카드상의 가명으로 기재하고, 주소는 기재를 생략함

○ 수신은 ○○○지방중수청장으로 기재함

처리절차

신청서 작성	→	접 수	→	검토·결정	→	통 보

신청인 처리기관 : 지방중대범죄수사청, 지방공소청

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 가명조서 · 신원관리카드 작성에 관한 지침 [별지 제10호서식]

가	부

제 호

수 신 : ○○지방공소청 검사장(지청장)

제 목 : 범죄신고자등 보좌인 지정(취소·교체) 허가요청서

「특정범죄신고자등 보호법」 제6조 제7항에 따라 아래와 같이 범죄신고자등보좌인의 지정(취소·교체)허가를 요청합니다.

사 건 번 호		
신원관리카드 관 리 번 호		
피보좌인(가명)		
현 보 좌 인		
요 청 유 형	지정 · 취소 · 교체	
보 좌 인	성명	직업
	생년월일	전화번호
	주소	
	피보좌인과의 관계	신변안전조치 해당여부
	신청인과의 관계	
지정(취소·교체) 원 인	○○○의 신청, 직권	
지정(취소·교체) 사 유		

년 월 일

소속 수사관 성명 인

※ 피보좌인 또는 신청인이 신원관리카드 작성대상자인 경우에는 성명은 신원관리카드상의 가명으로 기재하고, 주소는 기재를 생략함

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

■ 가명조서 · 신원관리카드 작성에 관한 지침 [별지 제11호서식]

범죄신고자등 보좌인지정(취소 · 교체)서

「특정범죄신고자등 보호법」 제6조 제1항 및 제5항에 따라 아래와 같이 범죄신고자등 보좌인을 지정(취소 · 교체)한다.

<table>
<tr><td>사 건 번 호</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>신원관리카드
관 리 번 호</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>피보좌인(가명)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>현 보 좌 인</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>결 정 유 형</td><td colspan="2">지정 · 취소 · 교체</td></tr>
<tr><td rowspan="5">보 좌 인</td><td>성명</td><td>직업</td></tr>
<tr><td>생년월일</td><td>전화번호</td></tr>
<tr><td colspan="2">주소</td></tr>
<tr><td>피보좌인과의 관계</td><td>신변안전조치 해당여부</td></tr>
<tr><td colspan="2">신청인과의 관계</td></tr>
<tr><td>지정(취소 · 교체) 원 인</td><td colspan="2">○○○의 신청, 직권</td></tr>
<tr><td>사 유</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

년 월 일

소속 수사관 성명 인

※ 피보좌인 또는 신청인이 신원관리카드 작성대상자인 경우에는 성명은 신원관리카드상의 가명으로 기재하고, 주소는 기재를 생략함

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)